



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אושרת ארפי מוראי

אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ.) בע"מ  
באמצעות ב"כ: עו"ד סלטון דוד  
בן יוסף שלמה 27, תל אביב - יפו  
טל': 0526732109 פקס: 035174378

המבקשת:

נגד

קירשנבאום אילן פנחס  
בזל 43, תל אביב - יפו

המשיב:

## החלטה

1. בקשה למתן פסיקתה.
2. עניינה בבית משותף ברחוב בזל 43 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 638 בגוש 6214 (להלן - "הבית המשותף"). המבקשת, התובעת בהליך העיקרי, חברת אביב ניהול ואחזקת מבנים (א.נ.ו.מ.) בע"מ (להלן - "המבקשת"), היא מתחזקת הבית המשותף ושימשה במועדים הרלוונטיים להליך העיקרי אף נציגות הבית המשותף. המשיב, הנתבע בהליך העיקרי, אילן פנחס קירשנבאום (להלן - "המשיב"), הוא בעלים של דירה בבית המשותף.
3. ביום 6.4.2020 ניתן פסק דינה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר בתביעה שהגישה המבקשת נגד המשיב, הן לתשלום חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הן לסילוק ציוד ורכבים (חלקם גרוטאות רכב) משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "פסק הדין"). בפתח פסק הדין עמדה כבוד המפקחת הבכירה שרייבר בהרחבה על "התנהלותו המכבידה ביותר" של המשיב, אשר במצורף לכתב ההגנה הגיש הודעה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לצד שלישי נגד 19 בעלי דין ותביעה שכנגד נגד 30 בעל דין, כמו גם עשרות בקשות והודעות המחזיקות מאות דפים, עת ברקע הדברים הליכים משפטיים רבים בין הצדדים אשר התבררו במרוצת השנים לפני ערכאות המשפט השונות והמפקחים על רישום מקרקעין בתל אביב יפו (פסקאות 2-8 לפסק הדין). לגופם של דברים, התקבלה התביעה, למעט פינוי רכבו האישי של המשיב מחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף. בתוך כך, נקבע בפסק הדין כדלקמן:

"על הנתבע [המשיב] לפנות מהרכוש המשותף של הבניין כל רכב שאינו הרכב האישי שמשמש אותו (המדובר בעת הגשת התביעה ברכב מסוג פיג'ו שמספרו 71-354-36 או רכב אחר שישמש אותו באופן שוטף במקום רכב הפיג'ו) ובכלל זה לפנות את רכב הדייהטסו שמספרו 71-420-07 ואת רכב הסוזוקי שמספרו 80-648-28" (פסקה 51 לפסק הדין).

עוד בהתאם לפסק הדין, המועד לפינוי הרכבים משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף הוא 60 ימים ממועד מתן פסק הדין.

4. ערעור שהגיש המשיב על פסק הדין נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבוד השופטת לימור ביבי, בפסק דין מיום 17.1.2021 (עש"א (מחוזי ת"א יפו) 60770-06-20).

5. בקשת רשות ערעור שהגיש המשיב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי נדחתה על ידי בית המשפט העליון, כבוד השופטת דפנה ברק ארז, בהחלטה מיום 22.4.2021 (רע"א 2475/21).

6. ביום 14.5.2021 פינה המשיב רכב הסוזוקי שמספרו 80-648-28 משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף.

7. ביום 5.9.2021 ניתנה החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל בתל אביב, מרים סגל, בבקשה לאכיפת החיוב שנקבע בפסק הדין לפינוי רכבי המשיב משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף. במסגרתה, נעתרה לבקשה להורות פינוי רכב הדייהטסו שמספרו 71-420-07 על ידי קבלן מטעם ההוצאה לפועל. עם זאת, נדחתה הבקשה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להורות פינוי רכב הפיג'ו שמספרו 36-354-71, אשר כנטען על ידי המבקשת, בנוסף לרכב זה החנה המשיב בשטחי הרכוש המשותף רכב שמספרו 75-472-12.

8. בבקשה שלפניי עתרה המבקשת למתן פסיקתה, המורה למשיב לפנות משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף רכב הפיג'ו שמספרו 36-354-71. זאת, משחרף פסק הדין ממשיך המשיב להעמיד בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף יותר מכלי רכב אחד, עת בנוסף לרכב הפיג'ו, אשר נקבע בפסק הדין כי הוא רכבו האישי של המשיב המשמשו ולכן יוותר בשטח הרכוש המשותף, מחנה המשיב רכב נוסף שמספרו 75-472-12. עוד כנטען, עם מתן הפסיקתה יתאפשר למבקשת לאכוף פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל.

9. בהתאם להחלטה מיום 6.12.2021 הגיש המשיב תגובה לבקשה. בחלק הארי של תגובתו הלין המשיב על התנהלות היושבות בדין בהליכים המשפטיים מושא הסכסוך דנן, כמו גם על התנהלות המפקחים על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, אשר סכסוכים בעניינו של המשיב באו לפתחם במרוצת השנים, כבוד המפקחת הבכירה מירה אריאלי, כבוד המפקח הבכיר אורן סילברמן, כבוד המפקחת הבכירה טלי להב וכבוד המפקחת הבכירה אביטל שרייבר. כולם, לדידו, פעלו תוך הטיית משפט חמורה. המשיב שב על מקצת טענותיו מושא הליך הערעור על פסק הדין, אשר כאמור נדחו בפסק דינו של בית משפט שלערעור, לרבות הטענה לפיה המבקשת אינה יכולה לשמש מתחזק ונציגות הבית המשותף בו זמנית. בתוך כך, עתר המשיב לסילוק הבקשה דנן על הסף בהעדר יריבות, משהמבקשת אינה משמשת נציגות הבית המשותף. עוד כנטען, הבקשה דנן הוגשה אך בשל סכסוכים מתמשכים של המשיב עם בעל דירה בבית המשותף ומחזיק מטעמו בדירה. לגופם של דברים, טען המשיב, כנתמך בתצהירו: "אינני מחנה דרך קבע יותר ממכונת אחת בבניין, וזכותי להחנות בחניה מכונית אחת כפי שנקבע בפסה"ד". על כך חזר בהמשכם של דברים, לפיהם "בבניין חונה מכונית אחת שלי שבשימושי". עוד כנטען, בגדרי ההליך העיקרי לא עתרה המבקשת למתן צו מניעה קבוע אלא אך לסילוק יד המשיב בקשר עם רכבים כמפורט בפסק הדין, ואף מטעם זה דין הבקשה להידחות.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. לאחר ששקלתי טענות הצדדים, באתי לכלל מסקנה - הגם שלא בנקל, לנוכח ריבוי ההליכים המשפטיים שבין הצדדים וערכאות המשפט השונות שנדרשו לבירורם במרוצת השנים, בנסיבות כמתואר לעיל, ובשל כך החשיבות בהבאת המחלוקות מושא פסק הדין לקיצן - כי דין הבקשה להידחות. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

11. הוראת תקנה 133(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 מסדירה סמכות בית המשפט - ובהתאמה מכוח הוראות סעיפים 74 ו-76 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, סמכות המפקח על רישום מקרקעין - ליתן פסיקתה, בקבעה לאמור:

"בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין, לערוך פסיקתה, שתכיל את מספר התיק, מועד ההחלטה, שמות בעלי הדין ומענם, הסעד או ההכרעה האחרת שניתנו והוצאות המשפט שנפסקו."

12. הוראת תקנה זו זהה בנוסחה להוראת תקנה 198 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אשר קדמו לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות. בהתאם להלכה הפסוקה, פסיקתה היא "תמצית של החלטה שניתנה, המפרשת את ההכרעה ללא נימוקים." אין לפסיקתה קיום עצמאי והיא נסמכת על ההחלטה השיפוטית, טפלה לה ומבטאת את תוצאתה האופרטיבית. כלשון כבוד השופט ע' גרוסקופף, הפסיקתה היא "שיקוף התוצאה המעשית של ההחלטה ללא שינוי, למען נוחות מימושה" (רע"א 1837/19 בוכריס נ' המשבב עיבוד שבבי (1994) בע"מ, פורסם ב"נבו" (29.8.2019) (להלן - עניין בוכריס); ראו גם: ע"א 26/88 שמאי נ' טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ, פ"ד מב(2) 837, 839 (1988); רע"א 3110/04 דוד נ' מלצר, פורסם ב"נבו" (31.5.2005); רע"א 9643/09 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' א.ד.י. מערכות סטריאו ואזעקות לרכב בע"מ, פורסם ב"נבו" (23.12.2009); ע"א 3832/10 מיטרני נ' מחלוף, פורסם ב"נבו" (10.8.2010)).

13. עוד נקבע בהלכה הפסוקה, משפסיקתה היא נגזרת של פסק הדין "עליה לשקף את שנקבע בו ולעיתים אף להבהיר את קביעותיו ... ואולם, בקשת פסיקתה אינה אמצעי מתאים לבירור מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים ביחס לאירועים שהתרחשו לאחר מתן פסק הדין. במתן פסק הדין מסיים בית המשפט את מלאכת ההכרעה השיפוטית



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במחלוקות שהונחו לפתחו, והסמכות למתן פסיקתה אינה מהווה חריג לעקרון יסודי זה" (עניין בוכריס, שם; ראו גם: בש"א 7132/94 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' תעשיות מרסי עפולה בע"מ, פ"ד מט(1) 532 (1995); ע"א 1050/01 גבעת כח, מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ נ' עו"ד רוזנבלום, פורסם ב"נבו" (18.2.2002)).

14. בנסיבות דנן, אין חולק כי פונו משטחי הרכוש המשותף בבית המשותף רכב הסוויקי שמספרו 80-648-28 ורכב הדייחסטו שמספרו 71-420-07, בהתאם להוראות פסק הדין. עם זאת, לטענת המבקשת, חרף הוראות פסק הדין, מחנה המשיב בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף יותר מכלי רכב אחד, משבנוסף לרכבו האישי כמצוין בפסק הדין (רכב הפיג'ו שמספרו 71-354-36), אשר הותר למשיב להחנות בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף, מחנה המשיב רכב נוסף שמספרו 12-472-75.

15. בתגובה לבקשה, הכחיש המשיב טענה זו. לדידו, כאמור, הוא מחנה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף רכב אחד בלבד.

16. בנסיבות אלה ובשים לב לתכלית הפסיקתה ולהיקפה, אין מקומה של מחלוקה זו שבין הצדדים להתברר בגדרי הבקשה דנן. המחלוקת אמנם קשורה ביישום פסק הדין, ברם עניינה באירוע המאוחר לו, כטענת המבקשת העמדת כלי רכב נוסף שבשימוש המשיב, שכאמור לא בא זכרו בפסק הדין והמוכחש על ידי המשיב, בשטחי הרכוש המשותף. בירור מחלוקת זו אינו בבחינת שיקוף או הבהרה של פסק הדין, המתאפשרים בגדרי פסיקתה ואשר באמצעותה ניתן לאכוף פסק הדין במישרין, בהוצאה לפועל או בהליך בזיון בית משפט. מקומה של מחלוקת זו להתברר בהליך נפרד שרשאית המבקשת לנקוט בהתאם להוראות הדין, ככל שחרף הצהרת המשיב לפיה הוא מחנה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף רכב אחד, אין אלה פני הדברים.

17. משדחיתי הבקשה, הנני להורות חיוב המבקשת לשלם למשיב הוצאות משפט בסך של 250 ש"ח.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/39/2019  
מס' תיק: 5/291/2019  
מס' בקשה: 5/1579/2021

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.  
ניתנה היום, י"ג ניסן תשפ"ב, 14 אפריל 2022, בהעדר הצדדים.

---

אושרת ארפי מוראי  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
תל אביב יפו